

Apeldoorn OZ3 52125/20

18-01-2007 09:00

Wiel mr. R.J.H. van de / 2006C16311JWB DE LEEUW

W. R. van de



3 volgbladen

20070118001558

HYPOTHEEK
(2006C16311JWB)

Heden, zestien januari tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Meester Ronald Johannes Hendrikus van de Wiel, notaris, gevestigd te Leerdam:

- A. 1. de heer ARIE DE LEEUW, geboren te Leerdam op dertig september negentienhonderd zevenenvijftig,
(gelegitimeerd met Nationaal Paspoort nummer: NG4433184, afgegeven in de gemeente Giessenlanden op drie juni tweeduizend vier),
en
2. mevrouw ANNA MARIA ADRIANA VAN DEN BERG, geboren te Leerdam op achttien december negentienhonderd zevenenvijftig,
(gelegitimeerd met Nationaal Paspoort nummer: NG4267934, afgegeven in de gemeente Giessenlanden op twee juni tweeduizend vier),
in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, beiden wonende Dorpsweg 46 te 4223 NC Hoornaar;
voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen:
hypotheekgever;
- B. mevrouw JOHANNA ANDRI STERK, geboren te Leerbroek op elf april negentienhonderd vijftientachtig, (gelegitimeerd met Identiteitskaart nummer: IA9493236, afgegeven in de gemeente Zederik op eenentwintig oktober tweeduizend twee), adres: Koningin Emmalaan 20 te 4141 EC Leerdam, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
ten deze handelend als mondeling gevolmachtigde van:
1. de naamloze vennootschap: RABOHYPOTHEEKBANK N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Fellenoord 15 te 5612 AA Eindhoven, handelsregisternummer 30052013;
2. de coöperatie: COÖPERATIEVE RABOBANK VIJFHEERENLANDEN U.A., statutair gevestigd te Vianen, kantoorhoudende Voorstraat 61-65 te 4132 AN Vianen, (postadres: Rabobank Vijfheerenlanden, Postbus 55 te 4130 EB Vianen (Utrecht), handelsregisternummer 23000938;
hierna te noemen: bank.

Van het bestaan van de volmacht aan de comparante onder B. genoemd is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten

De comparanten verklaarden dat de hypotheekgever en de bank zijn overeengekomen dat door de hypotheekgever ten behoeve van de bank het recht van hypotheek en pandrechten worden gevestigd op de in deze akte en na te melden algemene voorwaarden omschreven goederen, tot zekerheid als in deze akte omschreven.

Hypotheekverlening

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden, ter uitvoering van voormelde overeenkomst, aan de bank hypotheek te verlenen tot het hierna te noemen bedrag op het hierna te noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkt haar administratie van hen, de comparanten onder A.1. en A.2. genoemd, zowel van hen samen als van ieder van hen afzonderlijk, voor

zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welke anderen hoofde ook.

Hypotheekbedingen

De comparanten verklaarden dat deze hypotheekverlening is geschied onder de volgende bedingen:

Volgorde van verhaal door de banken en verdeling opbrengst

In geval van verkoop van het onderpand, verkoop van verpande roerende zaken en/of inning van verpande vorderingen strekt de netto-opbrengst in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 1. genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank onder 1. genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 2. genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

De banken zijn altijd bevoegd een andere verdeling van de netto-opbrengst overeen te komen.

De bank bepaalt zowel bij uitwinning als bij vrijgave/verval van de in deze akte en na te melden algemene voorwaarden vermelde zekerheden op welke wijze en aan welke schulden van de debiteur de netto-opbrengst respectievelijk de ontvangen gelden in verband met vrijgave/verval wordt respectievelijk worden toegerekend.

Borgtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Indien en zolang de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage, borg is voor één of meer geldleningen waarvoor deze hypotheek (mede) tot zekerheid strekt, strekt de netto-opbrengst in ieder geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de debiteur verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en) waarvoor genoemde stichting borg is.

Bewijskracht bankadministratie

De administratie van de bank strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van het door de debiteur aan de bank verschuldigde.

Huurbeding

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank mag het onderpand niet worden verhuurd of verpacht of anderszins in gebruik worden afgestaan of worden gedoogd dat derden het onderpand gebruiken, en mag geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen worden bedongen of aanvaard, en mag het recht op huur- of pachtpenningen niet worden vervreemd, verpand of anderszins bezwaard.

Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank mag de inrichting, de gedaante of de bestemming van het onderpand niet worden veranderd.

Veranderingen en toevoegingen

Veranderingen en toevoegingen aan het onderpand aangebracht en/of aan te brengen strekken mede tot onderpand voor de vorderingen, tot zekerheid waarvoor hypotheek is verleend. De hypotheekgever is niet bevoegd veranderingen en toevoegingen aan het onderpand weg te nemen.

Beheer en ontruiming

- a. Indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de bank in ernstige mate tekortschiet is de bank bevoegd het onderpand met machtiging van de president van de arrondissementsrechtbank in beheer te nemen.
- b. De bank is bevoegd het onderpand onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de executie vereist is.
De hypotheekgever is alsdan verplicht het onderpand geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de bank te stellen.
- c. De kosten die de bank in verband met het beheer of het onder zich nemen van het onderpand maakt, moeten door de hypotheekgever terstond op haar eerste verzoek aan de bank worden vergoed.

Pandrechten

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden ter uitvoering van voormelde overeenkomst aan de bank te verpanden, tot gelijke zekerheid als waarvoor hypotheek is verleend:

- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
- alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden;
- de rechten als bedoeld in artikel 9 van de hierna genoemde Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie negentienhonderd tweeënnegentig.

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden:

- a. tot voormelde verpanding bevoegd te zijn;
- b. dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten.

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden voor zover nodig aan de bank alle rechten, bevoegdheden en volmachten te verlenen als omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie negentienhonderd tweeënnegentig.

De comparante onder B. genoemd verklaarde vermelde hypotheekverlening, pandrechten en volmachten en alle daarbij gemaakte bedingen voor de bank aan te nemen.

Algemene voorwaarden

De comparanten verklaarden dat - voor zover niet anders is overeengekomen - voor deze hypotheekverlening en verpanding mede geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie negentienhonderd tweeënnegentig, die zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op drie juni negentienhonderd éénennegentig, en het bepaalde in de Algemene Bankvoorwaarden, geldende in het verkeer tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam, casu quo de bij haar aangesloten banken, en haar cliënten.

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden met de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie negentienhonderd tweeënnegentig en de Algemene Bankvoorwaarden, die geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, bekend te zijn en akkoord te gaan, en de tekst van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

Hypotheekbedrag

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden dat vermelde hypotheek is verleend tot een bedrag van EENMILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten te zamen worden begroot op een bedrag van DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 350.000,00),

derhalve tot een totaalbedrag van EENMILJOEN

DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.350.000,00) op:

Onderpand

1. *percelen grasland gelegen onder Hoornaar, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer acht hectare eenenvijftig are zestig centiare of zoveel groter of kleiner dan later na opmeting vanwege de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers zal blijken van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 918;*

waarbij de uit kracht van deze akte te nemen hypothecaire inschrijving zich niet verder zal uitstrekken dan over dat gedeelte van voormeld kadastraal perceel dat na opmeting vanwege de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers ten name van de comparanten onder A.1. en A.2. genoemd zal worden gesteld;

2. *percelen grasland gelegen onder Hoornaar, uitmakende een gedeelte ter grootte van drie hectare tien are vijfendertig centiare of zoveel groter of kleiner dan later na opmeting vanwege de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers zal blijken van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 924, groot acht hectare vijfnegentig are vijfendertig centiare;*

waarbij de uit kracht van deze akte te nemen hypothecaire inschrijving zich niet verder zal uitstrekken dan over dat gedeelte van voormeld kadastraal perceel dat na opmeting vanwege de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers ten name van de comparanten onder A.1. en A.2. genoemd zal worden gesteld;

zijnde dit het gehele voormelde kadastrale perceel met uitzondering van dat gedeelte van voormeld kadastraal perceel dat werd overgedragen aan de heer Johannes Benschop, geboren te Leerdam op vierentwintig april negentienhonderd vijftenzestig, wonende Zijderveldselaan 9b te Zijderveld, bij akte van levering op heden verleden voor mij, notaris, en ingeschreven op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers;

door de comparanten onder A.1. en A.2. genoemd in eigendom verkregen, ieder voor de onverdeelde helft, bij en blijkens een akte van levering op heden verleden voor mij, notaris, welke akte ondermeer inhoudt kwijting voor de koopprijs, gevolgd door inschrijving op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers;

welk onderpand niet met beslag is bezwaard en - behoudens de voor een registergoed als het onderhavige gebruikelijke beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken - niet met hypotheek of andere beperkte rechten is bezwaard;

3. *het woonhuis met ondergrond, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen Dorpsweg 45-46 te 4223 NC Hoornaar, kadastraal bekend als gemeente Hoornaar, sectie A, nummer 155, groot vier are tweeëndertig centiare;*

door de comparant onder A.1. genoemd in eigendom verkregen, door de inschrijving op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op een december negentienhonderd drieëntachtig in Register hypotheek 4 deel 8111 nummer 71, van het afschrift van een akte van levering op negenentwintig november negentienhonderd drieëntachtig verleden voor H.D. van Meijenfeldt, destijds notaris, gevestigd te Leerdam, welke akte ondermeer inhoudt kwijting voor de koopsom en afstanddoening van de rechten om op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit gold voor één januari negentienhonderd tweeënnegentig, ontbinding der overeenkomst te vorderen;

welk onderpand niet met beslag is bezwaard en - behoudens de voor een registergoed als het onderhavige gebruikelijke beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken - niet anders is bezwaard dan met het recht van eerste hypotheek, ten belope ener som van eenhonderdvijftigduizend gulden (f 150.000,00), (gelijk aan achtenzestigduizend zevenenzestig euro en drie eurocent (€ 68.067,03)), ten behoeve van de naamloze vennootschap: Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, voornoemd, en de coöperatie: Coöperatieve Rabobank "Schoonrewoerd-Leerdam" B.A., gevestigd te Leerdam, thans genaamd de coöperatie: Coöperatieve Rabobank Vijfheerenlanden U.A., gevestigd te Vianen, voornoemd, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op negenentwintig november negentienhonderd drieëntachtig verleden voor genoemde notaris Von Meijenfeldt, welke akte werd ingeschreven op het voormalig kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op één december negentienhonderd drieëntachtig in Register hypotheken 3 deel 5381 nummer 27; alsmede het recht van tweede hypotheek, ten belope ener som van eenhonderdduizend gulden (f 100.000,00), (gelijk aan vijfenveertigduizend driehonderdachtenzeventig euro en twee eurocent (€ 45.378,02), ten behoeve van de naamloze vennootschap: Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, voornoemd, en de coöperatie: Coöperatieve Rabobank Leerdam en Omstreken U.A., gevestigd te Leerdam, thans genaamd de coöperatie: Coöperatieve Rabobank Vijfheerenlanden U.A., gevestigd te Vianen, voornoemd, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op vijftentwintig juli tweeduizend één verleden voor Meester F.G. van den Broek, notaris, gevestigd te Molenaarsgraaf, welke akte werd inschreven op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op zesentwintig juli tweeduizend één in Register hypotheken 3 deel 19532 nummer 7;

4. *een perceel grond gelegen aan de Dorpsweg te Hoornaar, uitmakende een kennelijk op het terrein afgebakend gedeelte ter grootte van ongeveer twee are vijftig centiare of zoveel groter of kleiner dan later na opmeting vanwege de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers zal blijken van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoornaar, sectie A, nummer 156;*

waarbij de uit kracht van deze akte te nemen hypothecaire inschrijving zich niet verder zal uitstrekken dan over dat gedeelte van voormeld kadastraal perceel dat na opmeting vanwege de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers ten name van de comparanten onder A.1. en A.2. genoemd zal worden gesteld;

door de comparanten onder A.1. en A.2. genoemd in eigendom verkregen, ieder voor de onverdeelde helft, bij en blijkens een akte van levering op heden verleden voor mij, notaris, welke akte ondermeer inhoudt kwijting voor de koopprijs, gevolgd door inschrijving op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers;

welk onderpand niet met beslag is bezwaard en - behoudens de voor een registergoed als het onderhavige gebruikelijke beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken - niet met hypotheek of andere beperkte rechten is bezwaard;

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden dat het onderpand niet aan een derde is verhuurd of krachtens enige andere titel in gebruik is gegeven en uitsluitend zal worden gebruikt voor eigen bewoning/gebruik.

Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken

De comparanten verklaarden dat, indien in deze akte meer hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken zijn genoemd, het ten aanzien van de hypotheekgever en/of

debiteur en/of bank bepaalde geldt voor zowel de hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken samen als voor ieder van hen afzonderlijk.

Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner

De comparanten onder A.1. en A.2. genoemd verklaarden elkaar over en weer tot het vorenstaande toestemming als bedoeld in artikel (80b juncto) 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven.

Opzegging

De bank kan door opzegging de aan haar verleende hypotheek- en pandrechten geheel of gedeeltelijk beëindigen.

Woonplaatskeuze

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Bekendheid comparanten

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

----- WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Leerdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om negen uur tien minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(w.g.) mr R.J.H. van de Wiel

Ondergetekende, Mr Ronald Johannes Hendrikus van de Wiel, notaris, gevestigd te Leerdam, verklaart dat dit stuk eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden afschrift.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Apeldoorn op 18-01-2007 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel 52125 nummer 20.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.